عدل حد والقذف) كلهم (وان شهد أربعة بزناه) أى بزنا فلان (بفلانة فشهد أربعة آخرون ان الشهود) الاربعة (هم الزناة بها) دون من شهدوا عليه (صدقوا) ولم يحد الرجل المشهود عليه لان الشهود الآخرين قد حوا فيمن شهد عليه ولهذا قال (وحد الاولون فقط) أى دون من شهدوا عليهما من فلان وفلانة (للقذف والزنا) لان الزنا ثبت عليهم بشهادة الآخرين فوجب الحد عليهم لذلك ويجب عليهم حد القذف لانهم شهدوا بزنا لم يثبت (وان حملت من) أى امرأة (لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شئ) ولا يجب ان تسأل لان فى سؤالها عن ذلك شاعة للفاحشة وذلك منهى عنه فان ادعت انها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعرف بالزنا لم تحد

(باب حد القذف)

وهو الرمى بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة (من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين ان كان حرا) حد للقذف (أربعين ان كان رقيقا) وبالحساب ان كان مبعضا (وانما يجب) الحد (بشروط تسعة أربعة منها) أى من التسعة (فى القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا) قال فى الاقناع وان كان القاذف مجنونا أو مبرسما أو نائما أو صغيرا فلا حد عليه بخلاف السكران (مختارا) أى غير مكره (ليس بوالد للمقذوف وان علا) يعنى انه لا يجب حد قذف على من قذف ولده أو ولد ولده أو ولد بنته أو بنت بنته وان سفل أو سفلت كقوله (وخمسة فى المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا) ظاهرا (يوطأ أو يطأ مثله) وهو ابن عشر وبنت تسع فاكثر اما اعتبار الحرية والاسلام فلان العبد والكافر حرمتهما ناقصة فلا تنهض لايجاب الحد والآية الكريمة وردت فى الحرة المسلمة وغيرها ليس فى معناها وأما العقل فلان المجنون لا يعير بالزنا لعدم تكليفه وغير العاقل لا يلحقه شئ باضافة الزنا اليه لكونه غير مكلف وأما العفة عن الزنا فلان غير العفيف لا يشينه القذف، والحد انما وجب لاجل ذلك وقد أسقط الله تبارك وتعالى الحد عن القاذف اذا كان له بينة بما قال وأما كونه يجامع مثله فلان من دونه لا يعير بالقذف لتحقق كذب القاذف ولا يشترط فى المحصن العدالة فلو كان فاسقا الشرب به الخمر أو لبدعة ولم يعرف بالزنا وجب الحد على قاذفه (لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ) ويطالب به بعد بلوغه (لان الحق فى حد القذف للآدمى) أى المقذوف (فلا يقام بلا طلبه) أى طلب المقذوف ولان مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد لعدم اعتبار كلامه وليس لوليه المطالبة عنه لانه حق شرعى ثبت للتشفى فلم يقم غيره مقامه فى استيفائه كالقصاص فاذا بلغ وطلب أقيم حينئذ (ومن قذف غير محصن عزر) والمحصن هو الذى اجتمعت فيه الشروط الخمسة المتقدمة (ويثبت الحد هنا) أى فى القذف (وفى الشرب وفى التعزير بأحد أمرين اما باقراره مرة أو شهادة) رجلين (عدلين) ويأتى

(فصل ويسقط حد القذف بأربعة) أشياء (بعفو المقذوف) ولو بعد طلب لا عن بعضه كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة فان عليه حدا واحدا لجميعهم ولكل واحد منهم حق فى طلب اقامته فلو كانوا خمسة مثلا وعفا أحدهم عن حقه لم يسقط حق الاربعة الباقين فلو طلب أحدهم حقه فلما جلد عشرين قال عفوت عن باقى الحد لم يسقط حق الثلاث الباقين من تتمته